

1502222-13.2021.8.26.0168

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... localizados objetos relacionados ao tráfico de drogas em sua residência, como petrechos para embalar drogas ou balança de precisão. Não há nenhuma testemunha que tenha visto o suspeito promovendo qualquer tipo de ato de comércio ilícito de drogas. Em pesquisas no Sistema Detecta não constam denúncias contra o réu (fls. 07).

Destaco que, para efeito probatório, o depoimento dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Vargas, 274, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502222-13.2021.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502222-13.2021.8.26.0168

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3081482/2021 - DEL.POL.OURO VERDE, 20576180 - DEL.POL.OURO VERDE

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ELIAS JORGE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ELIAS JORGE, qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Pará, 100, Conjunto Habitacional Bela Vista, na cidade de Ouro Verde, nesta Comarca, o acusado trazia consigo, para consumo, 01 (um) invólucro da droga Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 1,82g, bem como mantinha em depósito, para o mesmo fim, 05 (cinco) invólucros, com peso aproximado de 7,86g da mesma droga, substância entorpecente que determina dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Relatório dispensado, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

A existência material e a autoria do crime tipificado no art. 28 da Lei de Drogas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudos periciais definitivos atestando resultado POSITIVO para "maconha" (fls. 08/10 e 11/13), bem como pela prova oral colhida nos autos. O policial militar WILLIAN ZANCANARO DOS SANTOS relatou que efetuava patrulhamento de rotina pelas ruas desta cidade e se deparou com o acusado. O réu foi abordado e encontrado em seu poder uma pequena porção de maconha em embalagem plástica de cor amarela. Ao ser inquirido o acusado alegou que a droga seria destinada ao seu consumo, asseverando ser dependente químico. Em seguida, foi questionado com relação a possuir mais drogas em sua casa, tendo dito que tinha um pouco de maconha, esfarelada. Com autorização do réu foram realizadas buscas no interior de sua casa e encontrados apenas resquícios, demonstrando que alguém havia consumido o entorpecente maconha naquele local. Em busca nos fundos do imóvel, no quintal, foram localizadas outras 05 cinco embalagens semelhantes de maconha. Junto às embalagens foi localizada ainda a quantia de R\$ 16,00. Afirma que não havia denúncias anteriores contra o acusado. Não foram localizados objetos relacionados ao tráfico de drogas em sua residência, como petrechos para embalar drogas ou balança de precisão. Não há nenhuma testemunha que tenha visto o suspeito promovendo qualquer tipo de ato de comércio ilícito de drogas. Em pesquisas no Sistema Detecta não constam denúncias contra o réu (fls. 07). Destaco que, para efeito probatório, o depoimento dos policiais ouvidos em Juízo deve ser considerado sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem.

Nesse sentido:

Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606).

Prova - Testemunha - Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT 771/566).

Na fase administrativa o réu alegou que é dependente químico e estava em frente à casa de uma colega quando foi abordado por policiais militares. Em seu poder foi encontrada uma porção de maconha em formato de cigarro. Os policiais questionaram se havia mais drogas em sua casa, oportunidade em que informou que tinha mais uma pouco de maconha esfarelada, alguns resquícios, em um pote, para seu uso. Alega que as drogas que foram exibidas neste ato não são de sua propriedade. Como disse, tinha um cigarro. Também tem a dizer que a quantia de R\$ 16,00 não lhe pertence, asseverando que se tivesse qualquer quantia já a teria usado para adquirir uma cachaça. Já fez tratamento para dependência no hospital São João, na cidade de Presidente Prudente (fls. 04). Interrogado em Juízo, confessou que estava com parte da droga e esta seria para seu uso.

Pois bem.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de uso de entorpecentes, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação.

Filio-me ao entendimento de que trazer consigo droga para consumo pessoal, tratando-se de conduta que envolver entorpecentes, representa perigo abstrato para a saúde pública.

Nesse sentido:

"1. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.11.343/06) é de perigo presumido ou

abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância" (RHC 34.466/DF, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 27/05/2013)." (RHC 43.693/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 02/09/2014).

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do art. 68 do Código Penal.

Para o crime de uso de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê no artigo 28, inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas; inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, bem como as circunstâncias do caso concreto, aplico a pena de advertência.

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para o fim de CONDENAR o réu ELIAS JORGE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência.

Como o crime não é punido com privação de liberdade, não se impõe prisão cautelar para recorrer.

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração com comunicação à autoridade policial, caso tal providência não tenha sido adotada.

Honorários na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.IC.

Dracena, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA